

مصدر القضية	تاريخ القضية	المحكمة	رقم الحكم	تصنيف القضية	نوع القضية
قضايا الاستئناف	October 5, 2022	المحكمة التجارية بجدة	4430103680	تجاري	التحكيم (تجاري)

الوقائع

تتوصل الوقائع في أن وكيل المدعية/ شركة مجموعة بن لادن، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها شركة منشآت للمشاريع والمقاولات، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في 1442/10/28 هـ، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 1443/02/27 هـ المنعقدة عن بعد ذكر المدعى عليه وكالة ان موكلته تقدمت بدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بهذا النزاع وفيدت بهذه المحكمة برقم (439000945) وموكلتي تتمسك بما ورد فيها فعقب المدعي وكالة بان موكلته متمسكة بدعواها بطلب تنفيذ حكم التحكيم ولا يوجد أي سبب من أسباب البطلان فيما ذكرته المدعى عليها في دعوى البطلان حيث انها قدمت دعوى البطلان بعد انقضاء المدة النظامية لتقديم دعوى البطلان التي نص عليها نظام التحكيم ثم طلبت من المدعى عليه تقديم رد كتابي على دعوى المدعية وتقديمه خلال خمسة ايام عن طريق نظام تقاضي، 1443/03/07 هـ المنعقدة عن بعد طلبت الدائرة من وكيل مجموعة بن لادن الرد على لائحة البطلان المقدمة من شركة منشآت فعقب وكيل شركة بن لادن بتمسكه بالرد الشكلي وعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها خلاف المدة النظامية فطلبت الدائرة من الطرفين معاودة ايداع المذكرات عبر منصة تقاضي وعبر وبريد الدائرة وتزويد كلا الطرفين الاخر بنسخه منها، 1443/03/26 هـ المنعقدة عن بعد أكد وكيل شركة مجموعة بن لادن (طالب التنفيذ) بان دعوى البطلان المقدمة من شركة منشآت لا تنطبق عليها الحالات الواردة في النظام بخصوص قبولها فضلاً عن إشكالية قبول الدعوى شكلاً حيث تبين لموكلته عند تنفيذ دعوى التنفيذ بعد مرور ستين يوماً من تاريخ تبلغنا بالحكم بانه لا توجد دعوى بالبطلان مقيدة وعقب وكيل مدعية البطلان شركة منشآت بأن موكلته لم تزود بحكم التحكيم إلا عبر البريد بتاريخ 1442/11/27 هـ مؤكداً على صحة الدعوى و إبطال حكم التحكيم وقررا الطرفين إكتفائهما مع تمسك طالب التنفيذ بتأييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه وطلبت الدائرة من كلا الطرفين إعادة إرسال مذكرة الرد على دعوى البطلان وعلى دعوى التنفيذ من ناحية موضوعية وشكلية عبر بريد الدائرة خلال خمسة أيام من تاريخه وعليه قررت تأجيل نظر الدعوى لمزيد من الدراسة، 1443/04/09 هـ المنعقدة عن بعد سالت الدائرة وكيل المحتكم ضدها عن المبالغ التي قضاء بها حكم التحكيم والتي يذكر في لائحة البطلان المقدمه من قبل موكلته انها تعويضاً عن الفوائد البنكية في اي فقرة من منطوق حكم التحكيم نص عليها فاجاب بانها تتعلق بالفقرة (د) من ثانياً والمتضمنه إلزام المحتكم ضدها بـ (61.118.939 ريال) قيمة المصاريف الادارية غير المباشرة الناتجة عن استقالة مدة التنفيذ موضحاً ان هيئة التحكيم عوضه ضمن هذه الفقرة بمبالغ تعويضاً عن الفوائد البنكية إضافة لتعويض مادي مقابل التأخر في الايام وفقاً لما اورده في لائحة البطلان وطلبت الدائرة من وكيل المحتكمة الرد التفصيلي على هذه الجزئية وتقديم مذكرة ختامية موضوعية على دعوى البطلان فعقب بطلب الامهال بعد تأكيده على الدفع الشكلي وعليه جرى تأجيل نظر الدعوى، 1443/05/18 هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوى حضر طرفي الدعوى واكد وكيل المدعية على طلبه الوارد في لائحة الدعوى والمتضمن طلب تنفيذ حكم هيئة التحكيم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بان لدى موكلته دعوى بطلان منظوره لدى هذه الدائرة، 1443/06/16 هـ المنعقدة عن بعد سالت الدائرة وكيل المدعية عن الإجابة على ما تقدمت به المدعى عليها أجاب بانه ارسل جوابا عبر بريد الدائرة وعبر النظام تضمن ان الشروط العامة للاتفاقية نصت على عدم استحقاق المحتكم لأي تعويض مالي في حال أصدرت المحتكم ضدها أوامر تغييريه وكذلك المادة 68 من العقد المبرم بين الطرفين نصت على عدم الاحقية في المطالبة بخصوص احداث أي تكاليف بالتغيرات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها عقب انه تقدم بمذكرة جوابية بالأمس فطلبت منه الدائرة ادراجها عبر النظام وتزويد وكيل المدعية بنسخة منها وعقب وكيل المدعى عليها بانه اطلع على المذكرة ويطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بالرد خلال خمسة أيام، 1443/07/08 هـ المنعقدة عن بعد سالت الدائرة الطرفين عن رأي المحكم المخالف فأجابا بأن المحكم المخالف هو الدكتور مجاهد الصواف وهو المحكم عن مدعية البطلان شركة منشآت وقد تضمن رده 30 صفحة ، وطلبت الدائرة منهما إعادة إرفاقه وقرر الطرفين الاكتفاء، 1443/07/22 هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، 1443/08/13 هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، ونظراً إلى أن وجهة نظر المحكم المخالف أرسلت بتاريخ 1443/07/12 هـ وتحتاج لمزيد من الدراسة، فعقب وكيل شركة بن لادن بأن مقدمة دعوى البطلان ترغب في الصلح مع موكلتي على جدولة المبلغ المحكوم به من قبل التحكيم وكتبت لموكلتي مذكرة بذلك ولا زالت مفاوضات الصلح جارية بين الطرفين إضافة إلى أن دعوى البطلان قدمت بعد مضي المدة النظامية لتقديمها وهي ستون يوماً حسب المادة الحادية والخمسون الفقرة الأولى من نظام التحكيم، فعقب وكيل المدعية بأنه سبق الرد على

هذا الدفع الشكلي واثبتنا بأن الدعوى مقدمة في الموعد النظامي، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمزيد من الدراسة، 1443/10/22 هـ المنعقدة عن بعد سالت الدائرة الطرفين عن مساعي الصلح فعقب وكيل مجموعة بن لادن (طالبة التنفيذ) بأن موكلته عارضت تأجيل الدفوعات المحكوم بها ولم يتم استكمال الصلح وعقب وكيل (مدعية البطلان) شركة منشآت بأنه تم اعداد مسوده للصلح تتضمن تخفيض المبلغ وسداده على دفعات وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، 1443/11/21 هـ المنعقدة عن بعد ، ونظرا لتأجيل نظر الدعوى رقم 439000945 لجلسة قادمة ولتعلق هذه الدعوى بها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، 1443/12/19 هـ المنعقدة عن بعد عقب وكيلي الطرفين بان مساعي الصلح لا زالت وطلبت الدائرة منهما التواصل وافادة الدائرة بما يستجد وقررت الدائرة تأجيل القضية وفقا لما طلبه اطراف الدعوى وطلبا التأجيل بحيث تكون الجلسة القادمة في شهر صفر لأجل استكمال الصلح واجتماع إدارات الشركتين، 1444/02/09 هـ المنعقدة عن بعد سالت الدائرة طرفي الدعوى عن ما استمهلا لأجله فأجابا بان مساعي الصلح بين الطرفين لم تصل الى اتفاق ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة والتأمل قررت الدائرة تأجيل نطل الدعوى، 1444/03/01 هـ المنعقدة عن بعد ، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين سالتهما الدائرة هل لديهما ما يضيفانه فأجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمدولة .

الأسباب

وحيث إن وكيل المدعية طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذ حكم التحكيم ، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (2/51) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24 هـ التي نصت على أنه : "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعد نظر دعوى البطلان وإبطال الفقرتين الرابعة والخامسة من حكم الهيئة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه وفقاً لمنطوق هذا الحكم .

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بتأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ (1442/10/28) والأمر بتنفيذه فيما قضى به وفقاً لما يلي :

أولاً: إثبات تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع في تاريخ 1437/2/14 الموافق 2015/11/26م وفقاً لإقرار وموافقة المُخْتَكَم ضدها شركة منشآت للمشاريع والمقاولات ————— سجل تجاري رقم (...)، وإلزامها بأن تسلم المُخْتَكَم شركة مجموعة بن لادن السعودية — سجل تجاري رقم (...)، شهادة التسليم النهائي للمشروع — إن لم تكن سلمتها لها — تنفيذاً لقرار الهيئة الصادر بتاريخ 1439/7/2 الموافق 2018/3/19م.

ثانياً: إلزام المُخْتَكَم ضدها شركة منشآت للمشاريع والمقاولات ————— سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمُخْتَكَم شركة مجموعة بن لادن السعودية ————— سجل تجاري رقم (...) المبالغ التالية:

(أ) مبلغاً قدره (9.501.354) تسعة ملايين، وخمسمائة وألف واحد، وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وهو قيمة المستخلص النهائي المشار إليه بقرار الهيئة المؤرخ في 1438/7/29 الموافق 2017/4/26م، وقرار الهيئة المؤرخ في 1439/7/2 الموافق 2018/3/19م، وذلك إن لم تكن سلمتها لها، لما هو مبين في الأسباب.

(ب) مبلغاً قدره (45.564.931.44) خمسة وأربعون مليوناً، وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً، وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وأربع وأربعون هلة، قيمة تكاليف الإرباك الناتجة بسبب استطالة مدة التنفيذ، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

(ج) مبلغاً قدره (10.865.792) عشرة ملايين، وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً، وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً تعويضاً عما أصاب المُخْتَكَم من خسارة بسبب التضخم بزيادة أسعار المواد والعمالة نتيجة زيادة المدة خلال الفترة الممتدة بعد انتهاء مدة العقد الأصلية، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

(د) مبلغاً قدره (61.118.939) واحد وستون مليوناً، ومائة وثمانية عشر ألفاً، وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، قيمة المصاريف الإدارية غير المباشرة الناتجة عن استطالة مدة التنفيذ، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

(هـ) مبلغاً قدره (23.159.977) ثلاثة وعشرون مليوناً، ومائة وتسعة وخمسون ألفاً، وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. يمثل قيمة التأمين المحتجز — تعيده المُخْتَكَم ضدها للمُخْتَكَم إن لم تكن أعادته لها قبلاً — مع ردّ خطابي ضمان الأعمال، وضمان الدفعة المقدمة التاليتين:

1. رقم (061172B/2007/555/613). 2. رقم (061173B/2007/555/613).

الصادرَيْن من البنك الاهلي التجاري بتاريخ 2007/4/16م.

وتدفع للمُخْتَكِمَة مبلغاً قدره (1.547.194/22) مليوناً، وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً، ومائة وأربعة وتسعون ريالاً، واثنان وعشرون هلالاً، يمثل تعويضاً للمُخْتَكِمَة عن تكاليف بقاء هذه الخطابات في حوزة المُخْتَكِم ضدها وفقاً لقرار الهيئة المؤرخ في 1438/5/2هـ الموافق 2017/1/30م، وقرارها التصحيحي المؤرخ في 1438/7/29هـ الموافق 2017/4/26م، وذلك لما هو مبين في الأسباب.

و) مبلغاً قدره (2.707.599) مليونان، وسبعمائة وسبعة آلاف، وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، يمثل نسبة قدرها 41% مما دفعته المُخْتَكِمَة أتعاباً للتحكيم، تعيده المُخْتَكِم ضدها للمُخْتَكِمَة، وذلك لما هو مبين في الأسباب.

ثالثاً: إلغاء الفقرة (ثالثاً) من حكم هيئة التحكيم العاجل الصادر منها بتاريخ 1436/8/22هـ الموافق 2015/6/8م فيما تضمنته من منع تصرف المُخْتَكِم ضدها في مبنى دار القبلة بالبيع أو التنازل أو أي تصرف ناقل للملكية أو للمنفعة لغيرها، وإلغاء ذلك المنع، وإبلاغ هيئة تطوير المدينة المنورة بذلك الحكم لاعتماده، ورفع الحظر المعمول به على المبنى، بعد التأكد من تنفيذ المُخْتَكِم ضدها لهذا الحكم بشكل كامل.

رابعاً : رُفُض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين لما هو مبين في الأسباب.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مصدر القضية	تاريخ القضية	المحكمة	رقم الحكم	تصنيف القضية الرئيسي	نوع القضية
قضايا الاستئناف	October 4, 2022	المحكمة التجارية بجدة	4430103807	تجاري	التحكيم (تجاري)

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية شركة منشآت للمشاريع والمقاولات، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى طلب فيها الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 28 / 10 / 1442هـ في النزاع القائم بين موكلته والمدعى عليها شركة مجموعة بن لادن السعودية بشأن عقد مقولة إنشاء وإنجاز واختبار وتشغيل البنود الالكترونية لمشروع دار القيلة المبرم بين موكلته والمدعى عليها حيث أصدرت هيئة التحكيم حكمها القاضي بإلزام المدعية — المحتكم ضدها - بأن تدفع للمدعى عليها — المحتكمة مبالغ وتعويضات مجموعها (154,465,787) مائة وأربعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالاً وقد حدد نظام التحكيم مدة ستون يوماً لتقديم دعوى البطلان وقد تم النطق بالحكم بتاريخ 28 / 10 / 1442هـ وحددت هيئة التحكيم موعداً مبدئياً لتسليمه خلال 15 يوماً من تاريخ النطق به إلا أنه لم يتم تسليم الحكم للمحتكم ضدها إلا بتاريخ 27 / 11 / 1442هـ بالبريد الالكتروني المرسل من قبل أمين سر هيئة التحكيم ولما وقع فيه الحكم من مخالفات تنطبق عليها حالات البطلان الواردة في المادة الخمسون من نظام التحكيم فإنه يطلب ابطال حكم التحكيم للمسوغات التالية: وهي أن حكم هيئة التحكيم استبعد القواعد النظامية التي اتفق الطرفان على تطبيقها على موضوع النزاع تتمثل في أحكام المادتين 4/52 و68 من الشروط العامة للاتفاقية حيث نصت صراحة على أنه في حال أصدرت المحتكم ضدها أوامر تغييرية أخرت تنفيذ المشروع فإن المحتكمة تستحق تمديد مدة تنفيذ المشروع فقط ولا تستحق أي تعويض مالي ولا تستحق أي تعويض عن التضخم في الأسعار إلا أن الحكم قضى بتعويض المحتكمة عن أوامر التغيير وقضى لها بالتعويض عن تضخم أسعار المواد والعمالة كما قضى الحكم بتعويض المحتكمة بمبلغ ربوي قدره 28,452,080 ريال يمثل الفوائد البنكية على التمويل الذي حصلت عليه المحتكمة لتنفيذ المشروع تحت ما أسمته بالمصاريف الإدارية غير المباشرة وفضلاً عن كونه ربا محرم ولا يوجد مستند عقدي لتعويض المحتكمة ومع أن المحتكمة لم تطلب عنه إلا مبلغ 13,000,000 ريال إلا أن هيئة التحكيم قضت لها بأكثر من ضعف هذا المبلغ وقضت لها بما لم تدعيه كما قضى الحكم بما يناقض تسببه حيث بينت هيئة التحكيم ما توصل إليه اجتهداها من عدم أحقية المحتكمة بالتعويض عن مدة تمديد الاتفاقية وأن أحقيتها محصورة في المدة اللاحقة ثم قضت بالتعويض للمحتكمة عن مدة التمديد كما قررت بأن المحتكم ضدها لا تتحمل كافة مدة التأخير في تنفيذ المشروع بل جزء منه إلا أنها حملت المحتكم ضدها كافة مسؤولية التأخير في التنفيذ كما اطرحت هيئة التحكيم رأي الخبير الفني وتصدت لمسائل فنية قررت صراحة عدم معرفتها بها وخالفت ما انتهى إليه الخبير بعد عمل المقاصة بين حقوق الطرفين واستحقاق المحتكم ضدها تجاه المحتكمة لمبلغ 37,666,227 ريالاً كما قضى الحكم بتعويضات بحجة وجود إرباك لها بسبب أوامر التغيير وهي تعويضات تفضي إلى الإثراء بلا سبب لمخالفتها التعويض المقرر في الشريعة الإسلامية وشروط الاتفاقية التي نصت على أن المحتكمة لا تستحق أي تعويض مالي عن أوامر التغيير أو تغير أسعار صرف العملة أو زيادة الضرائب أو حدوث تغييرات في أسعار المواد أو العمالة أو أسعار الشحن وأن التعويض الذي تستحقه هو تمديد مدة المشروع كما قضت هيئة التحكيم لنفسها بأتعاب إضافية مخالفة بذلك نص المادة عاشر من وثيقة التحكيم التي نصت على أن حق هيئة التحكيم في تقدير أتعاب إضافية لها محصور في حال تقديم أحد الطرفين طلبات إضافية جديدة إلا أن هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها ضمننت الحكم إلزام الطرفين بدفع أتعاب إضافية نظير زيادة مدة التحكيم واحتجت بزيادة الأعباء على هيئة التحكيم مع أن هيئة التحكيم أقرت بعدم وجود طلبات إضافية في الصفحة 102 من الحكم كما خالف منطوق الحكم شروط الأحكام القضائية حيث جاء على سبيل التردد وليس الجزم كما قضى الحكم بعدم أحقية المحتكم ضدها بفرض غرامة التأخير بالمخالفة للاتفاقية ورأي الخبير الفني الذي انتهى إلى استحقاق المحتكم ضدها مبلغ 46,319,955 ريال وما تضمنه رأي عضو هيئة التحكيم المخالف لرأي الأغلبية من ملاحظات تكشف مخالفات أخرى شابت الحكم فإنه يطلب إبطال حكم التحكيم وبإحالة القضية للدائرة نظرتها في عدة جلسات استمعت فيها الدائرة لدعوى المدعية كما أجاب وكيل المدعى عليها بما حاصله أنه يدفع برفض دعوى البطلان المقدمة من المدعية لانقضاء مدة التحكيم حيث تبين لموكلته عند تقيد دعوى التنفيذ بعد مرور سنتين يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم بأنه لا توجد دعوى بالبطلان مفيدة حيث تبلغت المدعية بالحكم عند النطق به أما ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته تبلغت بالحكم بتاريخ 27 / 11 / 1442هـ فقد كان تاريخ إبلاغهم بإيداع نسخة الحكم للمحكمة أما ما أورده وكيل المدعية من أن حكم هيئة التحكيم تضمن فوائد ربوية محرمة فقد وصفها بطريقة مربية ومحركة للشكوك وبيان ذلك أن هيئة التحكيم قررت بأنه يوجد تأخير في المشروع وأن المدعية شركة منشآت هي المسؤولة عن هذا التأخير وقد حددت هيئة التحكيم مدة التأخير والتعويض عنها بنوعين من التعويض وهو التعويض بأيام بديلة والتعويض المادي عما تكبدته المدعى عليها شركة بن لادن من أضرار بسبب هذا التأخير بسبب الأوامر التغييرية والإرباك والتأخر في صرف المستخلصات والإخلال بالالتزامات حيث تكبدت موكلته خلال فترة التمديد

عمالة ومعدات ومصارييف إدارية غير مباشرة وهو ما أسماه وكيل المدعية بأنه فوائد ربوية ولو أن العقد قرض كانت الزيادة على مبلغه مشروطة لأصبح التعويض فائدة ربوية أو أنه تم اعتماد نسبة ثابتة عن كل مبلغ تأخرت منشآت في صرفه لأصبح فائدة ربوية وإنما تم بناء على الأضرار التي لحقت بالمدعية وقد استندت هيئة التحكيم في تقدير التعويض على تقرير الخبير نبيل عباس والذي قرر استحقاق بن لادن التعويض عن المصارييف الإدارية غير المباشرة التي تكبدتها خلال فترة التأخير بمبلغ 8,653,727 ريال عن 271 يوما وعليه فإن تكلفة اليوم الواحد وفق حساباته هو مبلغ 31,932 ريال وفق ما أوردته هيئة التحكيم في حكمها أما ما ذكر وكيل المدعية من هيئة التحكيم حكمت للمدعى عليها بمبلغ أكثر من المبلغ الذي طالبت به وهو 13,000,000 ريال فهو غير صحيح حيث إن هيئة التحكيم لم تعويض بن لادن عن المطالبة الخامسة التي تضمنت مبلغ 13,000,000 ريال وإنما كان تعويضها عن الأيام ومبلغ التعويض يندرج تحت المطالبة الرابعة وقد أوضحته هيئة التحكيم بأنه يندرج تحت المطالبة الرابعة المتعلقة بقيمة المصارييف الإدارية غير المباشرة الناتجة عن استطالة مدة التنفيذ أما ما أورده وكيل المدعية بمخالفة الحكم للعقد المبرم بين الطرفين في احتساب التعويض فقد أجابت عنه هيئة التحكيم بأنه بالاطلاع على محاضر الاجتماعات المتكررة عند تمديد مدة المشروع بأن المدعى عليها كانت تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقها كما بينت الهيئة أنه لا يمكن لها الاستجابة لمطالبة المدعى عليها بالتعويض عن مدة العقد الأصلية أو عن فترة التمديد الأولى عملاً بنص المادة 68 من العقد إلا أنها ترى أنه لا يوجد ما يمنع من الاستجابة لها عن الفترة اللاحقة لانتهاء فترة التمديد لعدم سريان هذه المادة بعد انقضاء هذه الفترة وقد تضمن الحكم الإجابة حول كل ما أوردته المدعية في دعوى البطلان بالإضافة إلى كافة الأسباب والاسانيد التي استندت عليها هيئة التحكيم ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت بأن ما أورده وكيل المدعى عليها بشأن موعد تقديم دعوى البطلان فإن موعد النطق بالحكم كان بتاريخ 28 / 10 / 1442 هـ وقد حددت هيئة التحكيم موعد استلام الحكم خلال 15 يوما وبذلك تبدأ مدة تقديم دعوى البطلان من استلام نسخة اعلام الحكم وهو تاريخ 15 / 11 / 1442 هـ وبذلك يكون آخر موعد لتقديم دعوى البطلان هو تاريخ 15 / 1 / 1443 هـ وقد قيدت دعوى البطلان بتاريخ 15 / 1 / 1443 هـ فتكون مقيدة خلال المدة النظامية لرفع دعوى البطلان هذا على فرض تسليم الحكم في مواعده المبني إلا أن أمانة سر هيئة التحكيم لم تسلم موكلته الحكم إلا بتاريخ 27 / 11 / 1442 هـ علماً أنه سبق قيد دعوى البطلان عدة محاولات وقد كان ذلك بتاريخ 9 / 1 / 1443 هـ إلا أنه تعذر ذلك بسبب مشاكل تقنية حيث تم الدخول على نظام معين السابق وتم إعطاء موعد تقديم دعوى البطلان بتاريخ 9 / 1 / 1443 هـ وبمراجعة إدارة الدعاوى والاحكام أفادت بنقل النظام الالكتروني للمحكمة إلى نظام ناجز وأنه يوجد مشاكل تقنية فتم مراسلة الدعم الفني ثم رئيس المحكمة على البريد الالكتروني وإدارة الدعاوى والاحكام وبعد حل المشكلة التقنية تم قيد دعوى البطلان ثم قدم الطرفان مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمدولة.

الأسباب

بما أن وكيل المدعية يطلب إبطال حكم التحكم لما أورده من أسباب وبما أن حكم التحكيم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 28 / 10 / 1442 هـ وتسلمت المدعية نسخة منه بتاريخ 27 / 11 / 1442 هـ وتقدم بدعوى البطلان بتاريخ 15 / 1 / 1443 هـ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً وفق ما نصت عليه المادة الحادية والخمسون من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 24 / 5 / 1433 هـ أما ما أورده وكيل المدعية من أسباب لبطلان حكم التحكيم فيما أن المادة (50) من نظام التحكيم قد نصت على أنه لا تقبل دعوى البطلان إلا في حالات محددة بينها المادة المذكورة وبالنظر إلى ما أورده وكيل المدعية تبين أن هيئة التحكيم حكمت باتّباع تحكيم إضافية وبما أن وثيقة التحكيم في المادة العاشرة منها قد نصت على أنه إذا زادت الطلبات عما هو محدد في ثالثاً من الوثيقة أو لم يرد لها ذكر في الوثيقة على نحو واضح ومفصل فإن للهيئة أن تقدر لنفسها أتعاباً تناسب في تقديرها حجم الطلبات المضافة وبما أن المادة الرابعة والعشرون من نظام التحكيم نصت على أنه (إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين) وبما أن هيئة التحكيم قد قررت بأنه لا يوجد طلبات إضافية وبما أن تحديد أتعاب المحكمين إنما يكون بالاتفاق مع أطراف التحكيم أو عن طريق المحكمة المختصة وبما أن هيئة التحكيم قد حكمت باتّباع تحكيم إضافية خلافاً لما ورد في وثيقة التحكيم وما تضمنته المادة المشار إليها أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى بطلان حكم التحكيم فيما قضى به من أتعاب إضافية في الفقرة رابعا وخامسا من منطوق حكم هيئة التحكيم أما ما عدا ذلك من أوجه الطعن في حكم التحكيم فإن ما أورده وكيل المدعية من أن الحكم قد تضمن فوائد ربوية حيث طالبت المحكمة بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وقد حكمت هيئة التحكيم بأكثر مما طلبت المحكمة فإنه يرجع الدائرة إلى حكم هيئة التحكيم تبين أنه فيما يتعلق بمطالبة المحكمة بالتعويض بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال عن زيادة تكاليف تمويل المشروع فإن هيئة التحكيم انتهت إلى استحقاق المحكمة مدة إضافية على مدة العقد قدرها 891 يوماً ورفض مطالباتها بالتعويض المادي باعتبار أن هيئة التحكيم قد انصفتها في احتساب المصارييف الإدارية غير المباشرة الناشئة عن استطالة مدة التنفيذ في مطالباتها الرابعة وبما أن الحكم لم يقضي بفوائد ربوية وفق ما ذكره وكيل المدعية فقد تبين للدائرة عدم صحة ما أورده وكيل المدعية في هذا الشأن أما بقية ما أورده وكيل المدعية من أوجه الطعن فقد كانت محل اجتهد هيئة التحكيم ونظرها في موضوع النزاع وفق ما أوردته هيئة التحكيم في أسباب حكمها وحيث نصت الفقرة الرابعة للمادة الخمسين من نظام التحكيم على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع) وبما أنه تبين للدائرة بعد دراسة ما ورد بلائحة دعوى البطلان وما

تضمنته من أوجه الطعن في الحكم التحكيمي عدم انطباق الأسباب الواردة في دعوى البطلان للمادة المشار إليها فإن الدائرة تنتهي إلى رفض باقي أوجه الطعن التي أوردتها وكيل المدعية على الحكم التحكيمي وفق ما هو وارد بمنطوق حكم الدائرة.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : ببطلان ما قضى به حكم التحكيم المؤرخ في(1442/10/28 هـ) في فقرتيه (رابعاً: إلزام المُحكِّمة شركة مجموعة بن لادن السعودية — سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع حصتها المتبقية من أتعاب التحكيم وتكاليفه، وهي مبلغ قدره (902.558) تسعمائة ألف ألفان، وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، بموجب شيك مصدق باسم أمين السر الأستاذ/ محمد نور محمد حريري يسلم له، وذلك لما هو مبين في الأسباب. وخامساً : إلزام المُحكِّم ضدها شركة منشآت للمشاريع والمقاولات — سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع حصتها المتبقية من أتعاب التحكيم وتكاليفه، وهي مبلغ قدره (902.558) تسعمائة ألف ألفان، وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، بموجب شيك مصدق باسم أمين السر الأستاذ/ محمد نور محمد حريري يسلم له، وذلك لما هو مبين في الأسباب.)

ثانياً : رفض ما عدا ذلك من دعوى البطلان المقدمة من شركة منشآت للمشاريع والمقاولات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .